
Registro Diário — 16/07/2026

Pesquisas de Cérebro (Função 3) — pendências de conhecimento encaminhadas em 15/07

Claudemberg mandou dar continuidade ao encaminhado. Executei as três pesquisas eu mesmo (Cérebro é minha função proativa), cada uma contra fonte primária (texto das leis no Diário Oficial / dicionário oficial da SMDU), extraído com pypdf quando o WebFetch não lia o PDF de imagem. Resultados registrados na memória; formalização como Skill não decidida sozinho — vai à reunião (Função 5).

Item 1 — Outorga Onerosa do Direito de Construir no Rio (contrapartida CAB→CAM)

- **Regra:** até o CAB, de graça; do CAB ao CAM, paga contrapartida; **acima do CAM não há outorga** (exige instrumento excepcional) — confirma o que o Hely acertou no caso Vasconcelos.
- **Lei vigente:** Plano Diretor LC 270/2024 (fórmula-base no Anexo XXV), regulamentado pela LC 274/2024, e a mais recente **LC 281/2025** ("Mais Valia/Mais Valerá"), que traz a fórmula operacional verbatim.
- **Fórmula (residencial, particular):** $C = (0,8 \cdot Ac + 0,4 \cdot Ad + 0,4 \cdot Acpp) \times VR/m^2 \times P \times TR$ (art. 18 LC 281). Multifamiliar pelo construtor usa coeficientes 1,2/0,6/0,6.
- **Valor do m² (VR/VC):** vem da **guia do IPTU** (Valor Unitário Padrão), não de tabela separada. Descontos: AP3/AP5 (Jacarepaguá etc.) 30%; parcela em até 60x; isenção residência única até 80 m².
- Detalhe e fontes: `memory/referencia/sttickler_outorga_onerosa_rj.md`. **Qual instrumento aplica a cada caso é julgamento do Kelsen/Hely — candidato a questão pro Maurício.**

Item 2 — Demolição + construção nova: 1 processo ou 2? Depende de total vs parcial

- **Demolição TOTAL** = licença/processo **próprio e separado** (serviço carioca.rio, só proprietário, 30 dias). Logo total + obra nova = **2 processos**.
- **Demolição PARCIAL** = sem licença separada; entra como **"modificação com decréscimo de área"** no próprio projeto (**1 processo**).
- Convenção de cores LICIN (Decreto 55622/2025): amarelo=demolição, vermelho=construção nova/legalizar, preto=existente. **Confiança média** no encadeamento exato (se a construção só protocola após a demolição emitida) — confirmar com Kelsen/Maurício antes de prometer sequência a cliente.

Item 3 — CORREÇÃO: ICS = Índice de Comércio e Serviços (não "Compensação Social")

- Fonte: Dicionário de Termos oficial da LC 270 (2ª ed., 04/12/2025). ICS é **parâmetro de zoneamento** que limita a área máxima de comércio/serviço no lote ($= ICS \times ATE$; $ATE = CA \times \text{área do terreno}$). É o mesmo **ics** que o RIU devolve por coordenada. **Não é contrapartida nem pagamento.**
- **Isso corrige um erro que estava nos nossos registros:** as pendências do caso 3 (Registro Diário 15/07, e o cenário do Pesquisador de Testes) chamavam ICS de "Índice de Compensação Social" e falavam em "fórmula do ICS + isenção de 5 anos". Premissa errada, por rótulo trocado: não existe fórmula de contrapartida do ICS. O "5 anos" é provável confusão com o IPTU progressivo no tempo (penalidade para imóvel ocioso, não isenção). Preservo o registro de 15/07 como está (rastreadibilidade) e anoto a correção aqui.

Item 4 (pedido do Claudemberg no mesmo dia) — lote abaixo do mínimo em loteamento fechado: CAB/CAM são ajustados?

Claudemberg trouxe a dúvida real por trás do caso Vasconcelos: loteamento fechado de alto padrão vende lotes de 180 m² onde o mínimo da zona é 360 m² — o CAB/CAM sobem pra dar área construída maior, ou o comprador fica preso a ~216 m² (CAM 1,2 × 180) ainda pagando outorga? Pesquisei no Dicionário de Termos oficial da LC 270. - **Resposta: NÃO há ajuste automático de coeficiente por lote pequeno.** O CA é número × área do terreno — lote menor dá área construível absoluta menor, mesmo coeficiente. CAB é regra geral 1,0 na cidade (com exceções por zona, ex. 0,8 em ZRM3, que o RIU devolve); CAM é o da subzona (Anexo XXI). Nenhum é função do tamanho do lote. Lote mínimo é regra de **parcelamento**, não de construção. - **Como o loteamento vende 180 então:** pelo PAL (Projeto Aprovado de Loteamento) — direito adquirido (aprovado sob lei anterior, legaliza o parcelamento mas não sobe o coeficiente) ou parâmetros específicos no decreto do próprio loteamento (aí pode diferir, mas é fato do decreto, leitura caso a caso). - **Caminhos reais pra área maior (nenhum automático):** remembramento (juntar dois lotes de 180 → 360), parâmetros específicos do loteamento se existirem, ou instrumento excepcional. Acima do CAM não há outorga. - Detalhe e fontes: [memory/referencia/sttickler_lote_minimo_loteamento_rj.md](#). **Confirmar a situação de um loteamento concreto (direito adquirido / parâmetros específicos) é leitura do PAL/decreto — Kelsen/Hely + questão forte pro Maurício, antes de qualquer decisão de compra.** Wallenberg explica o mecanismo, não dá conselho de investimento (Princípio 18). Reforça o item de loteamento fechado da pauta de 20/07.

Regra permanente cravada por Claudemberg (16/07)

"Tudo que estiver desatualizado deve ser substituído pelo mais atual." Registrada como feedback permanente ([memory/feedback/feedback_sempre_atualizar_legislacao.md](#)): checar vigência antes de usar qualquer norma/parâmetro, substituir o velho pelo novo marcando a mudança (sem apagar histórico). Já aplicada hoje na correção do ICS.

Item 5 (caso REAL) — Daniel-OB, Condomínio Orla Bothânica: reconciliar CAB/CAM da unidade

Claudemberg trouxe o caso real (unidade dentro do Condomínio Orla Bothânica / "Bothânica Park", Recreio): áreas privativas de 180-290 m² onde o lote mínimo de loteamento é 360, com projetos aprovados de 230+ m² (o do Daniel ~267 m²), gleba em cima da divisa de duas subzonas. Mandei ao Kelsen conduzir a análise via Hely (caso real, mas com ressalva: Gate do Maurício pendente, então é ANÁLISE, não parecer final; leitura da planta em ...\\Daniel - 0B\\02_Documentações\\). Resultado auditado pelo Kelsen: - **Mecanismo confirmado por lei:** terreno em mais de uma zona → LC 274/2024 Art. 3º §§2º-4º (índices somados aplicados livremente; excedente com outorga; limite ao mais permissivo). Peça sólida. - **Não fecha por falta do documento-raiz:** matrícula/RGI + ato de aprovação do condomínio NÃO estão na pasta (anotação de 29/04 diz que a Certidão estava travada no Cartório da Barra e nunca chegou). Sem isso, condomínio×loteamento fica em aberto — e é o que decide tudo. - **Correção de premissa:** o endereço conferido cai em **ZRM2 G** (CAB 0,6/CAM 1,0), não ZRM1 B (CAB 1,0/CAM 1,2) como o enunciado dizia; e a gleba cruza ZRM1 B + ZRM2 G + ZRM3 D. Falta implantação georreferenciada pra amarrar a fração do Daniel a uma coordenada. ZRM1 B é a mais permissiva. - **O ponto que decide:** ~267 m² (quadros achados: 250 e 263 m²) NÃO fecham nos 180 m² da fração em zona nenhuma (estoura CA e TO). Só fecha se for condomínio, com CA sobre a gleba. Indício a favor: GeoPAL devolveu a fração sem lote autônomo (bate com condomínio). - **Achado adicional (casa com a regra de hoje):** relatório interno da Sttickler rotula "ZRM1 B" mas lista parâmetros da ZRM2 G — trocado, corrigir antes que circule (Princípio 8). Gleba sob 2 AEIA — permeabilidade a conferir. - **Avaliação do Kelsen (e minha):** não dá pra afirmar regularidade nem irregularidade — caso coerente com forte indício de condomínio, pendente de matrícula. Prioridade 1: obter matrícula + ato de aprovação com o cliente/cartório. Bom primeiro caso real pro Gate do Maurício quando existir. Conhecimento guardado em memory/referencia/sttickler_lote_minimo_loteamento_rj.md.

Encaminhamento

As três pendências de conhecimento abertas desde o caso 3 estão fechadas, mais a dúvida de loteamento/lote mínimo (item 4) e a análise do caso real Orla Bothânica (item 5, pendente de matrícula). Aberto para Claudemberg: obter a matrícula/ato de aprovação do condomínio; corrigir o rótulo de zona no relatório interno da Sttickler; decidir o Gate do Maurício na Semanal. Próximo passo natural, quando Claudemberg quiser: levar à Reunião Semanal (junto com o RIU) a decisão de formalizar esse conhecimento como Skill do Legal. Nada disso é decisão minha sozinho.